คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๔๗ - ๑๖๔๘/๒๕๖๗

นางสาว ส โจทก์ ๑
นางสาว ร โจทก์ ๒

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑
บริษัท บ จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๖, ๑๑๗

เรื่อง การพักงานลูกจ้างทั้งสองเพื่อสอบสวนความผิดไม่ชอบและไม่มีผลเป็นการพักงาน ตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างพักงานให้แก่ลูกจ้างทั้งสองเต็มจำนวน การที่นายจ้างสั่งพักงานและต่อมาขอให้ลูกจ้างทั้งสองเข้ามาชี้แจง จึงเป็นกรณีที่ยังคงสถานะความเป็นพนักงาน แต่การที่ลูกจ้างทั้งสองไม่เข้าชี้แจงแล้วไม่เข้าทำงานอีกเลย จึงเป็นกรณีที่ลูกจ้างทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว แม้ว่าต่อมานายจ้างจะมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองก็เป็นเวลาหลังจากที่ลูกจ้างทั้งสองสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไปแล้ว คำสั่งเลิกจ้างของนายจ้างจึงไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อลูกจ้างทั้งสองได้อีก จึงไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โจทก์ที่ ๑ ทำงานเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย ๔๕,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ ทำงานเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับเงินเดือนอัตราสุดท้าย ๑๖,๓๘๖ บาท จำเลยที่ ๒ ได้กล่าวหาว่าโจทก์ทั้งสองแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมขายโดยลบข้อมูลบางส่วนออก เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำเลยที่ ๒ ติดประกาศไม่ให้โจทก์ทั้งสองเข้าในบริษัท และมีหนังสือให้โจทก์ทั้งสองเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าไปทำงานอีกเพราะเข้าใจว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๑ ได้รับหนังสือเลิกจ้าง ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างนับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๒ ได้รับหนังสือเลิกจ้าง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ให้มีผลเลิกจ้างนับแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โจทก์ทั้งสองได้ไปร้องทุกข์ต่อจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างที่นายจ้างหักไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงานร้อยละ ๕๐ ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย โจทก์ทั้งสองทราบคำสั่งของจำเลย ที่ ๑ โจทก์ทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานฯ และให้บังคับจำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างที่หักไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ ค่าจ้างระหว่างพักงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน รวม ๒ เดือน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย แก่โจทก์ที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างที่หัก

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๖๕ ค่าจ้างระหว่างพักงานเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน รวม ๒ เดือน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ทั้งสองสำนวนให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสองลบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทจำเลยที่ ๒ เพื่อไม่ให้ตัวเลขรายได้ปรากฏในบัญชี ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ มีหนังสือห้ามโจทก์ทั้งสองเข้าบริษัทและหนังสือพักงานโจทก์ทั้งสอง ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือให้โจทก์ทั้งสองเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมการ ถือว่าหนังสือเรียกให้โจทก์ทั้งสองกลับเข้าบริษัทเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ให้โจทก์ทั้งสองพักงานแล้ว โจทก์ที่ ๑ ถูกพักงานตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โจทก์ที่ ๒ ถูกพักงานตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หนังสือพักงานจึงเป็นการพักงานเพื่อลงโทษซึ่งจำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงโทษโจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการพักงานแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองมีตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับบัญชี การเงินและทรัพย์สิน ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน การที่โจทก์ทั้งสองแก้ไขลบข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เพื่อหวังประโยชน์ในทางไม่สุจริต โดยหวังประโยชน์จากรายได้ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเอง จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยที่ ๒ ตรวจพบได้พักงานโจทก์ทั้งสองแล้ว ต่อมามีคำสั่งเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง โจทก์ทั้งสองแล้ว ต่อมามีคำสั่งเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง จึงยังไม่มีการเลิกจ้าง แต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าทำงานตามกำหนดพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองละทิ้งหน้าที่ มิใช่เหตุเกิดจากการเลิกจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวนให้การว่า ต้นปี ๒๕๖๕ กรรมการของบริษัทจำเลยที่ ๒ ทราบถึงยอดรายได้ผิดปกติ จึงให้โจทก์ทั้งสองทำเอกสารรายงานเพื่อตรวจสอบและพบว่ามีการลบข้อมูลในโปรแกรมจำเลยที่ ๒ ได้ตรวจสอบเช็คจากต้นฉบับใบรับเงินกับในระบบปรากฏว่ายังไม่ได้รับชำระเงิน บิลถูกยกเลิกและการชำระหนี้เป็นศูนย์ จำเลยที่ ๒ ได้สอบถามลูกค้าได้รับแจ้งว่าได้จ่ายเงินแล้ว และได้แสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ถึงทราบว่าโจทก์ทั้งสองทุจริตต่อจำเลยที่ ๒ ต่อมาจำเลยที่ ๒ สั่งพักงานโจทก์ทั้งสองห้ามไม่ให้เข้าบริษัท หลังจากนั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการทุจริต ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือถึงโจทก์ทั้งสองเพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่โจทก์ทั้งสองเพิกเฉย จำเลยที่ ๒ มีอำนาจสั่งพักงานโจทก์ทั้งสองเป็นการลงโทษและย่อมมีอำนาจลงโทษโจทก์ทั้งสองได้ โจทก์ทั้งสองทุจริตต่อหน้าที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงาน อีกทั้งคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเกิดจากโจทก์ทั้งสองทุจริต ละทิ้งหน้าที่ จำเลยที่ ๒ มีอำนาจบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ฯ ส่วนที่มีคำสั่งไม่ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ ๕๐ แก่โจทก์ทั้งสอง และในส่วนที่มีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างผู้ร้องกับพวกมีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย

และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงาน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นของโจทก์ทั้งสองให้ยกเสีย

จำเลยที่ ๒ ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ สั่งพักงานโจทก์ทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากจำเลยที่ ๒ เห็นว่า โจทก์ทั้งสองทุจริตแล้วต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือเรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง มิได้มีลักษณะหรือเจตนาที่จำเลยที่ ๒ บอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแต่อย่างใด จึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่จำเลยที่ ๒ พักงานเป็นการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง แต่หนังสือพักงานโจททั้งสองมีลักษณะเป็นหนังสือพักงานเพื่อสอบสวนความผิดตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จะพักงานโจทก์ทั้งสองได้ การพักงานโจทก์ทั้งสองเพื่อสอบสวนความผิดจึงไม่ชอบและไม่มีผลเป็นการพักงานตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าจ้างพักงานให้แก่โจทก์ทั้งสองเต็มจำนวน และต่อมาเมื่อจำเลยที่ ๒ เรียกโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานและสอบสวนข้อเท็จจริงแต่โจทก์ทั้งสองมิได้กลับเข้าไปทำงาน การที่จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งพักงานและต่อมามีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้โจทก์ทั้งสองเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการจึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ ยังคงสถานะความเป็นพนักงานของโจทก์ทั้งสองมาโดยตลอด แต่การที่โจทก์ทั้งสองไม่เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการและไม่กลับเข้าทำงานโดยอ้างว่าเพราะจำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายค่าจ้างให้และเข้าใจว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้วนั้น โจทก์ทั้งสองสามารถกลับเข้าทำงานและสอบถามให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างได้แต่กลับไม่ได้กระทำ แล้วไม่เข้าทำงานอีกเลย จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้าง แม้ว่าต่อมาจำเลยที่ ๒ จะมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองก็เป็นเวลาหลังจากที่โจทก์ทั้งสองแสดงเจตนาสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยที่ ๒ ไปแล้ว คำสั่งเลิกจ้างของจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ทั้งสองได้อีก เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ทั้งสอง จึงไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสอง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสองนั้น ไม่ต้องตัวด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อุทธรณ์จำเลยที่ ๒ ฟังขึ้นบางส่วนและไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการอื่นอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีต้องเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒
